租赁合同

合同编号：【00220251002154418044833939 5M　　】

甲方（出租人）：杭州鸿韵网络科技有限公司

统一社会信用代码:92330103MA2H3PLH3N

联系地址:浙江省杭州市西湖区湖滨街道湖滨公寓

乙方（承租人）：艾梦凯

乙方身份证件名号码:412728200108194230

联系地址:未提供

手机号:13461363739

丙方（平台方）：上海飞驰快跑供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91310116MAECCDRC4H

联系地址:上海市金山区廊下镇景乐路228号3幢（廊下乐农文化创意产业园）

【特别提醒】

您（乙方）签订本合同之前，您应已清楚知悉并充分理解本合同的所有信息，自愿向甲方（出租人）申请本协议约定的租赁业务。**为了维护您的合法权益，请您在签署本合同前，仔细阅读本合同的所有条款并特别关注本合同条款中加粗部分条款、权利义务条款、免责条款及违约条款等并注意如下事项：一旦您在丙方（平台方）的【　　通勤侠出行　　】平台系统（以下简称“租赁平台”）以电子签章等形式签署本合同，即意味着您已阅读本合同所有条款，并对本合同条款的含义及相应法律后果已全部通晓并充分理解，同意接受本合同的约束。本合同不得以任何理由解释为“格式合同”。租赁平台为提示您安全使用电动车，特整理《安全须知》（见附件一）供您参考学习，建议您上路行驶前认真学习相关交通法律法规。本合同自您签署、或以其他方式选择接受时立即生效。**

车辆一个月起租，租金按整月收取，租期内可以提前还车，但已经使用的月份（含车辆、电池）使用费用按月支付。

【合同正文】

甲、乙、丙各方本着平等自愿、协商一致的原则，订立合同如下：

扫码验证

一、 定义

租赁平台：指由本合同丙方运营的租赁业务系统和平台，包括但不限于丙方运营的APP、公众号、小程序、网页、H5等与租赁业务相关的业务系统和网络平台。

租赁物：本合同约定的租赁物指甲方在丙方租赁平台登记由甲方合法拥有的产品或提供的租赁服务（包括但不限于电动车（含两轮、三轮、四轮）、摩托车、电池（含充、换电服务）、配送装备、零配件、房屋、3C数码、或服务，以下简称为 “租赁物”）。本协议中租赁物的名称仅为方便各方理解、识别和签署合同使用，具体的产品或服务类型、名称、型号、规格及数量等以乙方签收的商品为准,各方不得以本合同产品名称与实际验收的产品名称等不一致而主张本合同存在任何效力上的瑕疵。

起租日：指甲乙双方约定一致开始计算租金的日期，起租日一般为租赁订单生效的日期;如果甲乙双方另行约定起租日的，则以甲乙双方约定的起租日为准，具体可参见租金账单。

到期日：指乙方每期应付租金的最后期限，具体可参见租金账单。

自动扣款日：指丙方平台发起自动代扣的日期，自动扣款日一般为到期日的次日；如果甲乙双方另行约定自动代扣日的，则以甲乙双方约定的日期为准，具体可参见租金账单。

押金：指乙方租赁甲方的租赁物时，需要向甲方缴纳的租赁物押金，押金通过租赁平台进行资金预授权冻结。

二、 租赁内容

1、乙方同意承租甲方提供的租赁物，租赁期限为【 1 】期，每期租金以租金账单显示为准。

2、乙方在承租甲方的租赁产品或服务时，丙方平台将冻结乙方押金人民币【0.00 】元。当乙方按时缴纳租金且符合退租条件申请退租时，由丙方租赁平台解除冻结押金，解除冻结的金额 = 授权金额 - 已扣除的押金金额。

3、如乙方有任何一期租金逾期支付的，甲方有权自行或授权丙方对乙方进行租金催缴（包括但不限于发送租金支付提醒）及处理租赁物（包括但不限于控制租赁物使用权限、回收租赁物等）。当乙方在自动扣款日仍未全额支付租金的，丙方将乙方的逾期情况通知给甲方，由甲方负责回收租赁物，自丙方通知甲方时起乙方不得以任何理由要求甲方和/或丙方解除冻结的押金，如由此产生任何纠纷的由甲方与乙方协商处理。**乙方知晓并认可在以上逾期支付租金或因乙方承租期内发生的租赁物损毁、灭失等情况时，甲方、丙方无须另行通知乙方即有权对乙方进行租金催缴，有权对租赁物进行管理、回收等，并有权扣除全部/部分乙方已授权的押金。**

三、 费用缴纳

1、所有租金、押金及其他应付费用将通过租赁平台缴纳，任何一方通过非平台方收取、缴纳或退还的费用，均不受平台方认可和保护。

2、甲方、乙方应在登录租赁平台并注册成为平台用户（包括但不限于在租赁平台上与丙方完成《注册协议》及相关附属协议（协议名称仅为行文需要，最终以实际签署的协议名称为准，以下简称“注册协议”）签订）。同时，甲方、

乙方需在本人平台账户下绑定本人第三方支付账户（包括但不限于支付宝账户、微信账户、银行卡账户等），用于支付、提取本合同项下约定之各项费用。

3、乙方知晓并同意本协议约定的租金按租赁订单的租期计算，不足一个租期的按一个整租期支付（如租期以月为计算单位，则不满一个月的按整月计算租金），具体租期可参见租金账单。为方便租金及其他应付款项（如有）的收取，甲方同意其在本合同项下应收款项由丙方代为收取，并由甲方、丙方另行结算。乙方知晓并同意丙方代甲方收取租金、押金及其他应付款项（如有），付款方式如下：

3.1、乙方应付的租金以自动付款（委托代扣或委托他人支付）方式支付。乙方需在约定的到期日前将租金及其他应付款项（如有）足额存入乙方本人名下的第三方支付账户（第三方支付账户包括但不限于支付宝账户、微信账户、银行卡账户等，具体以乙方选择的支付方式为准）内，乙方不可撤销地授权甲方、丙方委托其认可并合作的任何第三方支付机构通过乙方本人第三方支付账户划扣本合同项下的租金及应付款项（如有），或丙方有权通过乙方授权的代付渠道收取乙方应付的租金及应付款项（如有）。**乙方承诺前述交易委托指令视同乙方本人作出，无需验证乙方支付密码等信息。**

3.2、乙方应付的押金由乙方通过租赁平台进行资金预授权。

3.3、乙方同意委托代扣授权限额不低于其应付甲方的全部租金、押金及其他应付款项（如有）；并承诺前述委托扣款视同乙方本人作出，且为乙方真实意愿表示，不得向发卡银行、第三方支付机构及其他代理扣款的支付清算机构等提出异议。委托代扣授权期限自本合同生效之日起至乙方支付全部应付甲方应收款项之日止。

3.4、 乙方承诺在使用委托代扣服务时，乙方的承诺和指令均遵守国家法律、法规和本合同目的且不侵犯第三方支付机构、甲方、丙方及丙方合作方及其他第三方的合法权益。否则，相关机构有权立即单方面终止提供服务，并不承担任何责任。

3.5、乙方在此确认并授权，当乙方的账户余额不足时，甲方、丙方及丙方合作方或其合作方有权降低代扣额度以及多次分笔通过乙方绑定本人第三方支付账户完成扣款。

3.6、 乙方在此确认并认可，若因乙方原因（包括但不限于账户余额不足、解除授权等）造成自动扣款失败，逾期未支付的任何款项（包括但不限于应付租金、押金及其他应付款等）都可能会影响乙方的信用记录。

4、如约定的到期日为法定节假日或公休日，到期日不顺延，乙方应提前做好付款安排。

5、乙方应支付给甲方的租金、押金及其他应付款（如有），甲方不可撤销地授权丙方代为收取，乙方的付款时间以丙方实际收到乙方账款的时间为准，金额以丙方实际收到乙方的付款金额为准。丙方有权将乙方的付款首先用于支付本合同约定的应由乙方承担而由甲方或丙方垫付的各项费用以及甲方、丙方实现债权的费用（包括但不限于催告费、公告费、诉讼或仲裁费用、财产保全费、保全担保/保险费、调查费用、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、催收费用等），剩余款项按照先支付逾期付款违约金，后偿还租金等的原则支付，且甲方、丙方有权对乙方付款的清偿顺序做出合理调整。

四、 提前支付租赁款项及退租

1、 本合同项下乙方提前支付租赁款项的情形如下：

1.1、乙方自愿提前支付全部未到期租金及其他应付款项（如有）的；

1.2、乙方出现本合同第九条第7款约定的任一情形，甲方可通过租赁平台通知乙方提前支付租赁款项。

2、 提前付清全部租金及其他应付款（如有）的，乙方应通过租赁平台一次性将剩余所有的租金及其他应付款（如有）全部支付完毕。

3、 当乙方发生如下情况的，甲方和丙方有权扣除乙方全部或部分押金：

3.1 乙方超过到期日仍未支付租金且乙方未到租车点或甲方指定还车点还车的；

3.2 乙方符合退租条件但未到租车点或甲方指定还车点还车的；

3.3 租赁期内发生租赁物被盗抢、损坏、灭失等情况的；

3.4 其他因乙方违约，导致甲方或甲方委托丙方对租金进行催缴或对租赁物进行管理或追索的。

五、 租赁物的交付、运输、质量、验收及其他

1、 本合同约定的租赁物为甲方依法可向乙方出租的产品或提供的服务，具体产品或服务类型、名称、型号、规格及数量等以乙方验收为准。

2、 运输费用：甲方出租的租赁物价款不含运费，租赁物由乙方自提或委托第三方运输，运输费用由乙方承担，交货地点由甲乙双方约定。

3、 风险转移：租赁物毁损、灭失的风险，自租赁物交于乙方或乙方指定的第三方承运方接收后由乙方承担，在途发生的任何损害均由乙方承担或赔偿，如给其他方造成损失的由乙方负责赔偿，具体赔偿标准以各方协商为准。但甲方应在乙方向承运人索赔时提供必要的协助。

4、 验收：针对租赁物，乙方接收时应及时验货。自提时，发现问题应当面告知甲方，并由甲乙双方协商处置；通过第三方运输的，如发现问题必须立即与承运方协商处理，需要甲方提供必要协助的甲方应予以配合。根据甲方要求，乙方在接收租赁物后，验货无误的，应当在相关单据和凭证上签字验收并将上述单据或凭证返还给甲方，由甲方上传租赁平台进行备案；或可在租赁平台上完成提货确认手续，若在租赁平台上完成提货确认手续的（包括但不限于输入提货码、扫码提货、上传提货照片等），无论乙方是否签字验收，均视为甲方完成租赁物交付，乙方收货完成，对租赁物数量、质量没有异议。

特别说明：对于乙方通过租赁平台完成提货确认手续的，乙方需要将租赁物的具体型号、车架号（如有）、电池号（如有）、租赁物照片等上传至租赁平台进行备案，若乙方未提交或提交的上述信息不准确，以租赁平台记录的订单信息为准，由此造成的任何损失由甲方与乙方自行协商处理，租赁平台不承担任何责任。

5、 乙方应保证租赁物使用时已购买相应的保险以降低可能给各方带来的风险，如乙方未购买相关保险由此导致各方的损失由乙方承担。

六、 租赁到期处理

乙方在租期已满且已足额缴纳各期租金的前提下，承租人享有优先承租权，可以选择以原租金标准继续租赁使用租赁物或在租期到期日前将租赁物完整无损归还至甲方的出租点。如乙方确认退租，则应在租期届满前至少提前五个工

作日就退租事宜与甲方协商一致，并通过租赁平台申请退租，经甲方确认无误予以退租。

特别说明：如乙方在租期到期前五个工作日内未向甲方提出退租申请且截至租期届满前一日仍未至甲方处协商退租的，视为乙方默示同意以原租金标准向甲方续租租赁物，续租由乙方自行通过租赁平台申请。续租期内，不满一个租期的租金按一个完整租期收取，续租次数不限，续租期内各方的权利及义务仍按本协议约定履行。

七、 各方的主要权利与义务

1、 甲方的权利与义务

1.1、 甲方承诺甲方系合法合规的经营主体，具备出租租赁物的合法授权或资质等。若出租人并非产权人，出租人应当获得了产权人的授权或同意，或拥有其他权利证明；

1.2、 甲方承诺，仅将丙方的免押审核意见作为参考，甲方最终意见由其根据自有经验判断得出；

1.3、 甲方对乙方的信息承担保密义务，不会为满足第三方的营销目的而向其出售或泄露乙方的任何信息；甲方不得将乙方的信息与第三方共享，以下情况除外：

（1）为了向乙方提供或推荐甲方的关联公司或与甲方有合作关系的第三方公司或机构（包括但不限于丙方）的服务和/或产品的需要，将乙方的信息提供给甲方的关联公司或与甲方有合作关系的第三方公司或机构使用，且乙方同意甲方的关联公司或与甲方有合作关系的第三方公司或机构通过电子邮件、手机短信和传真等方式向乙方发送服务状态的通知、营销活动及其他商业性电子信息；

（2）为了更好地提供服务及实现本合同合作目的，将乙方的信息共享给与甲方有合作关系的第三方公司或机构；

（3）根据法律法规的规定及有权机关的要求；

（4）若乙方在本合同项下的任何应付款项逾期，乙方不可撤销地授权并同意甲方或丙方在其任一网站、其他媒体和甲方或丙方认为必要的区域范围内的任意位置公示乙方违反本合同的相关信息；乙方同意甲方和/或丙方有权停止向乙方提供任何服务，因此而给乙方造成损失的，前述主体均不承担赔偿责任。

1.4、甲方授权丙方，由丙方代甲方收取租金及其他应收款（如有），若乙方未按期缴纳相关费用的，甲方有权自行或授权丙方在合法范围内代为发送租金支付提醒和处理租赁物（包括但不限于控制租赁物使用权限、回收租赁物等），由此产生的任何风险、损失、损害、费用等由乙方承担。

1.5、甲方应保证订单交易真实有效，如因甲方未督促乙方完成交易，或诱导、默许、协助乙方进行虚假交易等导致的任何损失由甲方承担。

1.6、甲方负责租赁车辆的保养、维修及年检等工作，确保车辆在租赁期间的正常使用，但因乙方人为损坏或违规使用导致的车辆损坏除外；

1.7、甲方需向客户提供质量保障和售后服务，甲方接到乙方报修申请的，应在一个工作日内受理并积极完成相应维修工作。

1.8、甲方收到租赁物后，不得以任何理由推迟结束订单的确认，否则租赁平台有权强制终止订单，由此造成的纠纷由甲方解决，如丙方为解决纠纷而产生的所有费用，由甲方承担。

1.9、如乙方需要租赁票据的，甲方应于30日内向乙方开具相应的车辆租赁服务发票。

1.10、丙方因协助甲方向乙方收取租金及其他各项费用产生的营业额流水引起税控系统异常而产生的税额政收及税务纠纷由甲方协调解决，因此给丙方造成的额外损失由甲方承担。

2、 乙方的权利与义务

2.1、乙方承租车辆的，自然人应当持有合法有效的驾驶资格，企业承租人应确保合法使用租赁物，使用车辆时必须安排持有合法有效驾驶资质的人员驾驶车辆。

2.2 乙方确保租赁物的使用不违反法律规定，不用于非法或与租赁物性质不符的用途。

2.3、乙方有权随时选择退还租赁物，乙方自行选择退租时，租金按一个整租期计算，乙方已缴纳的一次性费用（如有，包括但不限于会员费、服务费、增值费、保险费、GPS服务费等）不予退还。

2.4、乙方应积极配合甲方、丙方对其个人信息、信用状况及经济状况的调查、了解及监督，按甲方的要求提供付租能力或信用状况等相关证明资料，并保证前述资料的真实性、合法性、有效性和完整性。

2.5、在乙方全部付清本合同项下所有应付款前，如乙方发生包括但不限于变更住所、联系电话、常住地址、经营事项或银行账户等影响甲方权益的事项时，乙方应于有关事项变更后三日内通过租赁平台通知甲方和丙方。否则，如因乙方未及时通知甲方和丙方引起的全部后果由乙方自行承担，由此产生的费用由乙方承担。

2.6、乙方应按照本合同约定按时支付租金及其他应付款（如有）。乙方知晓本合同项下的租金及其他应付款（如有）由丙方代甲方收取。**乙方同意并不可撤销地授权甲方、丙方或其委托的第三方公司/机构有权获取并使用乙方及乙方预留的联系人通讯信息（包括但不限于电话号码、邮箱、支付宝、微信等现代化即时通讯方式等），当乙方逾期支付租金或其他应付款时，以便于甲方、丙方或其委托的第三方公司/机构能够通过短信、电话等途径对乙方进行租金支付提醒；当乙方逾期支付时，甲方、丙方或其委托的第三方公司/机构有权采取合理措施对乙方进行催缴和对租赁物进行处理（包括但不限于控制租赁物使用权限、回收租赁物等），同时甲方、丙方有权将乙方的违约信息上报征信机构。乙方知晓上述各方采取的合理措施可能给自己带来的各类风险和损失等，乙方承诺如由此产生的任何风险、损失、损害、费用等由乙方承担。**

2.7、乙方同意并授权，与甲方、丙方或其合作的任何第三方支付公司/机构有权获取并使用乙方的个人身份信息、手机号码、银行账户信息、在甲方的租赁信息、交易记录以及其他必要信息。若因乙方提供他人系统支付账户资料或虚假信息，或乙方提供的系统支付账户余额不足或被挂失、冻结、销户等原因而引起的一切损失和法律责任，由乙方自行承担，与甲方、丙方等任何第三方无关。

2.8、乙方应妥善保管其在租赁平台注册账号之账户名、密码以及与注册账户绑定之第三方支付账户的一切信息。乙方应确保不向其他任何人泄露前述信息，对于因信息泄露所致的损失，由乙方自行承担。如乙方发现有他人冒用或盗用乙方的系统账号、密码或任何其他未经合法授权之情形时，应立即以有效方式通知甲方、丙方，要求冻结其平台账号。同时，乙方理解甲方、丙方对乙方的请求采

取行动需要合理期限，在此之前，甲方、丙方对已执行的指令及（或）所导致的乙方的损失不承担任何责任。

2.9、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给任何第三方。乙方不得将租赁物出售、抵押、质押或转租他人。

2.10、如乙方在租赁期间发生任何处罚、损失或伤害等（包括但不限于行政处罚、财产损失、人身伤害、第三者责任等），均由乙方自行承担或解决，与甲方、丙方无关。

2.11、乙方承诺：在租赁期内应妥善保管、使用租赁物，不得改装、拆除、人为损坏租赁物的重要部件（包括但不限于中控系统、电机系统、车架、电池（如有）、定位设备（如有）以及车辆颜色等），若在租赁期间租赁物及配件出现质量问题，乙方应及时通知甲方且在甲方指定服务网点进行修理（质保范围外的费用乙方自行承担）。如乙方原因造成甲方租赁物损毁、灭失的，甲方有权要求乙方予以赔偿，具体赔偿标准以甲乙双方协商约定为准。就乙方造成甲方的损失，甲方可以通过乙方缴纳的押金及其他乙方缴纳的费用中予以扣减，如有不足乙方应予以补足。

2.12、乙方承诺：具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为能力，签署和履行本合同系基于其真实意思表示；在本合同项下向甲方、丙方及其合作方提供的全部文件、凭证等资料是真实、完整、准确和有效的；未向甲方、丙方及其合作方隐瞒可能影响本方财务状况和履约能力的事件。

2.13、乙方知晓并同意，甲方提供的租赁物可能依据租赁地租赁物相关管理部门要求登记安装电子专用号牌、安装集成定位终端等电子识别设备或定位系统，以便甲方、丙方及其他权力机关可随时获取乙方的位置信息，在乙方逾期支付租金、违反交通管理规章制度或发生其他严重违约等情况下，甲方、丙方及其他权力机关有权查看和控制车辆使用权限（包括但不限于定位、查看轨迹、远程断电及回收租赁物等）等。

2.14、乙方应保证所悬挂的电子专用号牌、安装的集成定位系统完好无损，如有损坏或丢失应于24小时内通知甲方，如因乙方原因造成的损失由乙方自行承担。如甲方自行发现相关设备功能异常、损坏或丢失的，乙方应配合甲方及时修缮或更换相关设备。

2.15、乙方使用租赁物期间产生的交通处罚、行政处罚等，应于接到处罚通知后立即处理相关处罚，否则将无法继续使用租赁物。

3、 丙方的主要权利与义务

3.1、丙方承诺丙方系合法合规的经营主体；

3.2、丙方就甲方的授权，代甲方对乙方应缴纳的租金及相关款项（如有）进行收取、发送租金缴纳提醒及对租赁物进行处理等工作，有权按本合同约定使用甲方共享或乙方自行披露的信息，丙方对服务过程中获得的乙方信息承担保密义务。

3.3、丙方向甲方提供的审核意见，该意见仅供甲方参考，丙方不对审核结果承担任何责任。

3.4、丙方仅作为租赁信息平台，向甲方及乙方提供本协议及相关协议约定的服务，丙方不对租赁物的质量、售后、使用安全及租金及相关费用的给付等承担任何责任。

3.5、丙方作为租赁信息平台，有权对租赁业务的真实性、合法性等展开调查，对违反法律法规及本协议约定的订单，丙方有权不履行本协议约定的义务，且有权对各方的违法行为进行举报或公告，由此产生的损失由相关责任方承担。

3.6、丙方有权对因解决甲方与乙方之间的纠纷而向乙方支付的费用自行从代甲方收取的租金中予以扣减。

3.7、丙方对乙方的信息承担保密义务，以下情况除外：

（1）为了向乙方提供或推荐与甲方租赁服务相关的服务和/或产品时，将乙方的信息提供给丙方的关联公司或与丙方有合作关系的第三方公司或机构使用，且乙方同意丙方的关联公司或与丙方有合作关系的第三方公司或机构通过电子邮件、手机短信和传真等方式向乙方发送服务状态的通知、营销活动及其他商业性电子信息；

（2）为了更好地提供服务及实现本合同合作目的，将乙方的信息共享给与丙方有合作关系的第三方公司或机构；

（3）根据法律法规的规定及有权机关的要求。

3.8、丙方有权就向乙方提供租赁信息服务向乙方收取服务费，具体收费标准以租赁订单的账单显示为准。

八、 集成定位终端数据授权

1、 就下述数据：由甲方购买并安装于租赁物上的集成定位终端所获取租赁物位置信息、轨迹信息等信息以及甲方自行收集并输入至丙方或丙方合作方线上位置服务平台上的乙方姓名、身份证号、手机号、车牌号、车架号等信息（以下合称为“数据”），甲方兹此委托丙方或丙方合作方对该等数据进行位置分析、轨迹分析、电子围栏分析、风险分析及预警、驾驶习惯分析、可视化处理、匿名化处理（该等匿名化处理后得到的车辆经纬度、行驶方向、速度及时间点等非个人信息用于地图数据的改进）等数据处理，丙方同意接受委托，为甲方提供前述数据处理服务。

2、 该等经处理加工后的数据，甲方可通过登录丙方或丙方合作方线上位置服务平台获取具体甲方可通过登录查看、数据导出、下载等方式获取。甲方确认将本条第 1 款约定的数据以及经丙方或丙方合作方处理后的数据存储至丙方或丙方合作方线上位置服务平台，以便甲方随时查看并导出使用。

3、 甲方同意丙方或丙方合作方不违反相关法律法规禁止性规定的情形下将匿名化处理后的数据进行再加工或与第三方进行数据合作等处置。

4、 甲方的声明与承诺

4.1、甲方已向乙方明确告知安装集成定位终端事宜。

4.2、本协议项下委托处理的数据的来源符合相关法律法规及监管规定的要求，数据的收集及处理已取得乙方的同意与授权。

4.3、甲方作为数据处理委托方，甲方委托丙方或丙方合作方提供数据处理服务未超出乙方给予甲方的同意、授权范围。

4.4、严格遵守《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T 35273—2017）中的其他相关规定。

九、 违约责任

1、 本合同有效期内，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的任何义务，均构成违约，应按法律规定及本合同的约定对守约方承担违约责任并承担相

关费用（包括但不限于催告费、公告费、诉讼或仲裁费用、财产保全费、保全担保/保险费、调查费用、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、催收费用等）。

2、 逾期付款违约金：若乙方未按照约定于到期日24：00前成功足额支付当期租金的，即视为逾期。乙方除应支付的租金外，还应支付逾期付款违约金。

3、 逾期付款违约金计算方式以租赁平台显示为准，直至应付款项全部清偿完毕之日止。

4、 乙方违约后出现逃避、拒绝沟通或拒不承认欠款等恶意逃避债务行为，乙方授权并同意甲方、丙方将乙方违约失信的相关信息进行披露；如乙方行为构成犯罪的，甲方、丙方有权向有关主管部门报案或将乙方的违约信息上报至征信机构。

5、 因乙方违约而导致甲方、丙方产生的损失和费用（包括但不限于催告费、公告费、诉讼或仲裁费用、财产保全费、保全担保/保险费、调查费用、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、催收费用等），全部由乙方承担。

6、 甲方、丙方因软（硬）件系统出现下列任一状况而无法正常运作，致使无法向乙方提供服务的，甲方、丙方均不承担任何违约或赔偿责任，该状况包括但不限于：

6.1、在甲方、丙方服务网站、租赁平台维护期间；

6.2、 电信设备出现故障不能进行数据传输的；

6.3、 因台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素，造成甲方服务运行系统障碍不能执行业务的；

6.4、 由于黑客攻击、电信部门、收款账户开户行和其他第三方支付机构组织有信息技术依赖的相关部门、企事业单位技术调整或故障、网站升级等原因而造成的服务中断或者延迟。

7、 乙方有下列情形之一的，甲方有权要求乙方返还租赁物，一次性支付剩余未付租金，并且甲方有权解除本合同。如甲方单方解除本合同的，乙方须在甲方提出解除本合同之日起五日内一次性支付剩余全部应付款项并返还租赁物，且有权扣除乙方缴纳的全部或部分押金：

7.1、乙方严重违反付款义务（到期日仍未付款且未归还租赁物）超过十五天的；

7.2、乙方向甲方提供虚假或不完整的信息或资料，或乙方资料发生变动但未通知甲方；

7.3、乙方拒绝或阻碍甲方对其收入或信用情况进行核查；

7.4、乙方发生不良信用记录或违法、违纪等不良记录；

7.5、乙方被宣告失踪、处于限制民事行为能力或丧失民事行为能力状态、被刑事监禁、或发生重大疾病、重大事故等可能危及本合同项下付款安全的情况；

7.6、乙方的资信情况或支付能力出现其他重大不利变化（包括但不限于工作调整，收入降低、失业、重大疾病、拖欠其他债务、承担重大负债等）；

7.7、乙方发生其他严重的违约行为或发生其他影响乙方偿付能力等可能或已经影响乙方履行本合同项下义务的事件。

十、 免责声明

1、　丙方仅作为租赁系统提供方，对甲方向乙方提供的租赁物产品质量及甲方的服务不承担任何责任，乙方需于租赁前核查租赁物的各项性能及甲方提供的服务等。有关产品质量、租后服务等事宜由甲方与乙方自行协商解决。

2、　甲方、丙方对乙方在使用租赁物期间产生的任何处罚、损失及伤害不承担责任，乙方应在使用租赁物前认真学习所在地区的交通规章制等，安全用车。

3、　若乙方违反本协议约定，未按期支付租金的，乙方不得继续使用租赁物，应将租赁物返还给甲方、丙方，租赁物未实际返还前所产生的全部风险均由乙方承担。如乙方未及时将租赁物返还的，甲方、丙方有权控制租赁物的使用权限（包括但不限于切断租赁物供电系统、锁定租赁物使用权限）及回收租赁物等。甲方、丙方的上述行为是事前与乙方合意后乙方承诺并授权行使的行为，不构成对乙方的任何侵权，丙方对此不承担任何法律责任。

十一、 合同的成立与生效

1、合同成立

1.1、本合同为电子合同，三方通过电子签名方式签订本合同。乙方通过租赁平台完成全部申请步骤，即表示本合同成立，各方同意接受本合同的全部内容并遵守与本合同有关的各项约定。电子签名与亲笔签名具有同等法律效力。

1.2、各方认可电子数据的有效性和证据效力。前述电子数据包括但不限于电子合同、甲方及丙方所保留记载的相关电子合同、电子单据、电子凭证、交易记录等相关资料。

1.3、本合同及其修改或补充均采用电子文本形式制成，可以有一份或者多份并且每一份具有同等法律效力，并保存在【丙方】服务器上备查和保管，各方对本合同内容有任何争议，应以租赁平台记录为准。

2 、合同生效

本合同于三方电子章（包括各种合法的表现形式）签署完毕时生效。

十二、 合同的解除与终止

1、本合同于乙方履行全部租金及其他应付款（如有）支付义务，本租赁合同自动终止。

2、本合同生效后，除本合同另有约定外，乙方不得要求单方擅自变更或解除本合同。甲方有权基于自身经营考虑，提前 3 日通过电话、短信等方式通知乙方宣布中断、终止本合同的全部或任何部分内容，并要求乙方在约定期限内支付本合同项下应付款项归还租赁物等。

十三、 附则

1、本合同的签署、履行、效力及解释均适用中华人民共和国法律。甲乙丙三方因履行本合同产生的一切争议，均应通过友好协商解决。经友好协商不能解决的，**任何一方可将争议提交至原告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。**在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。

2、乙方同意并确认，乙方通过租赁平台账号绑定的支付宝、微信等账户进行的操作行为所产生的法律效果和法律责任均归属于乙方本人，与甲方、丙方无关。

3、通知与送达；

3.1、三方确认：在本合同首页上的各方地址可视为有效送达地址。

3.2、三方同意：与本合同有关的任何通知，以书面方式送达方为有效。书面形式包括但不限于：传真、快递、邮件、短信、电子邮件、APP 或网站公告、微信公众号公告、通知、租赁平台公告、通知等。前述通知应当被视为在下列时间送达：以传真发送，为该传真成功发送并由收件方收到之日；以快递或专人发送，为收件人收到该通知之日，拒收或退回的，以退回日为送达日；以挂号邮件发送，为发出后 7 个工作日，拒收或退回的，以退回日为送达日；以电子邮件发送，为电子邮件成功发出之日；以短信发送，为短信成功发出之日；以 APP、网站、微信公众号公告/通知、租赁平台公告/通知的，为公告、通知之日。

3.3、本合同约定的送达方式适用于人民法院或仲裁机构与本合同有关的诉讼、仲裁中送达诉讼、仲裁文书。

4、三方确认，本合同的签订、生效和履行以不违反中国的法律法规为前提。如本合同中的任何一条或多条被司法部门认定为违反所须适用的法律法规而无效，但该无效条款并不影响本合同其他条款的效力及执行。

5、如本合同生效后遇国家法律法规或政策变化，致使本合同整体上不再合法或不可履行的，三方应秉持诚信原则并在最大限度尊重本合同约定的前提下尽快修改有关条款。

6、一方应对其他方或其代表提供的有关本合同及本合同项下交易的所有信息予以保密，未经披露一方事先书面同意，其他方不得向任何不相关第三方披露此类信息。

7、一方若未行使本合同项下部分或全部权利，或未要求其他方履行、承担部分或全部义务、责任，并不构成该方对该权利的放弃或对该义务、责任的豁免。一方对其他方的任何宽容、展期或者延缓行使本合同项下的权利，均不影响其根据本合同及法律、法规而享有的任何权利，亦不视为其对该权利的放弃。

以上内容本人【 艾梦凯 】已经清楚知晓且无任何异议。

（本页无正文，为《租赁合同》签署页）

甲　方：杭州鸿韵网络科技有限公司

乙　方：艾梦凯　艾梦凯

丙　方：上海飞驰快跑供应链管理有限公司

合同签约日期：2025-10-02

合同签约地：浙江省杭州市西湖区湖滨街道湖滨公寓

附件一：

安全须知

一、牌证使用

驾驶已经登记上牌的非机动车上道路行驶的，应当随车携带行车执照，并按照规定安装非机动车号牌，保持号牌清晰、完整，不得故意遮挡、污损。

二、基本安全要求

驾驶非机动车上道路行驶的，应当保持制动器、夜间反光装置等安全设施性能状况良好。

三、一般通行规定

驾驶非机动车上道路行驶，应当遵守道路交通安全法律、法规关于道路通行的规定和下列规定：

（一）在非机动车道内行驶；在没有划设非机动车道的道路上，电动自行车在车行道右侧边缘线向左 1.5 米的范围内行驶。

（二）除法定可以借道行驶的情况外，不得驶入机动车道。

（三）不得驶入高速公路、高架道路、越江隧道和越江桥梁等禁止非机动车通行的区域。

（四）行经人行横道时，减速行驶，遇行人正在通过人行横道的，停车让行；行经没有交通信号的道路时，遇行人横过道路的，应当避让。

（五）转弯前减速慢行，伸手示意，有转向灯的开启转向灯；超越前车时不得妨碍被超越的车辆行驶。

（六）不得实施其他影响安全行驶的行为。禁止驾驶拼装、加装、改装的非机动车上道路行驶。

四、特别通行规定

驾驶电动自行车上道路行驶，除遵守第三条规定外，还应当遵守下列规定：（一）驾驶人年满 16 周岁；（二）最高时速不得超过 15 公里。

五、载人规定

自行车、电动自行车载人，应当遵守下列规定：

（一）驾驶自行车、电动自行车限载 1 名 12 周岁以下的未成年人。

（二）驾驶电动自行车搭载 6 周岁以下未成年人的，使用固定座椅；

六、载物规定

非机动车载物，应当遵守下列规定：

（一）电动自行车载物，高度从地面起不得超过 1.5 米，宽度左右各不得超出车把 0.15 米，长度前端不得超出车轮，后端不得超出车身 0.3 米。

（二）非机动车载物应当采取加固措施，防止发生货物散落、飘洒等影响道路通行的情况。

七、道路停放

在道路上停放非机动车，应当使用非机动车道路停放点。

个人信息查询授权书

[特别提示]本授权书以数字电文形式或纸质形式签订，在签订授权书之前，请申请人务必仔细阅读本授权书的全部条款，关注您在授权书中的权利和义务。

授权人（即申请人）本人同意并不可撤销地授权 通勤侠出行 平台及甲方，在本次租赁过程中（自租赁申请至租赁终止），基于约定用途：包括但不限于租赁审核、租后管理、担保或依法或经有权部门要求等，有权通过第三方服务机构（包括但不限于中国人民征信中心等第三方权威征信机构、第三方服务机构及其关联公司以及第三方数据机构等）对申请人提交的个人信息进行核实，有权通过前述第三方服务机构采集申请人的运营商信息、借贷信息、消费信息、财务信息等个人信息（包括可能对本人产生负面影响的不良信息）用于为申请人提供风控、租赁、租后管理等金融服务。申请人已被明确告知提供上述信息可能会给本人带来经济、声誉损失等不利后果，但本人仍然同意授权查询主体通过第三方服务机构采集相关信息。

授权人本人同意并不可撤销地授权 通勤侠出行 平台及甲方向第三方服务机构提供个人信息及借贷信息(含办理业务时产生的不良信息)以判断、识别业务风险及提升自身服务质量;且授权人本人同意并不可撤销地授权第三方服务机构依据法律法规就授权范围内对上述本人信息进行采集、获取、存储、处理、提供、传输、披露。

授权人本人同意， 通勤侠出行 平台及甲方有权向必要的第三方（包括但不限于芝麻信用等合作平台）提供乙方的个人信息、账号、手机号、合同约定及变更信息、合同履行和违约情况、乙方参与诉讼仲裁等争议解决的过程及结果等。此外，甲方和/或平台运营方将根据有关法律规定或任何有权机关的要求而披露前述信息。

授权人本人承诺本授权效力具有独立性，不因其他合同的任何条款无效而无效。

授权人本人已知悉本授权书所有内容的意义及由此产生的法律效力，自愿作出上述授权，本授权申明是授权人本人真实的意思表示，本人同意承担由此带来的一切法律后果。

特此授权！